

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1187/2532

นางทา ไส่สิงห์

โจทก์

นายสวาสดีหรือสวาท แก้วคำ กับพวก

จำเลย

นางทา ไส่สิงห์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า เนื่องจากการที่จำเลยร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานอันเป็นมูลความผิดในคดีนี้ จึงทำให้จำเลยที่ 2 ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ (น.ส. 3ก) ในที่ดินซึ่งโจทก์เป็นผู้ครอบครองและทำกินตลอดมา ในฤดูทำนาปีนี้จำเลยได้แสดงเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์เข้าทำกินในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยจำเลยไปบอกกับคนทำนาของโจทก์ว่าปีนี้จำเลยจะเข้าทำนาเอง ด้วยเหตุนี้ โจทก์จึงมีความประสงค์ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำกินในที่ดินดังกล่าวต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

157,267,268,83,84,91

ก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 44,52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้โจทก์ยื่นคำร้องขอตั้งกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้โจทก์ยื่นคำร้องขอตั้งกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>